



P E N E T A P A N

Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan atas nama Pemohon:

SACHNAZ ACHTAR tempat lahir dan tanggal lahir Denpasar 12 Oktober 1996, NIK : 5171015210960006 pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, status belum kawin, pendidikan S1 Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalimantan No. 4 Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 1 Desember 2025 yang diajukan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Desember 2025 di bawah Register Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Mohamad Ayub (Ayah) dan Ni Made Lasmi Artini (Ibu);
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.058/B/1996, yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 1996 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, namun dalam akta tersebut nama orang tua Pemohon tidak sesuai dengan identitas asli orang tua Pemohon;
Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tercantum:
 - Nama Ayah : Ayub Alatas;
 - Nama Ibu : Siti Laksmi;
3. Bahwa sesuai KTP, KK, dan dokumen resmi lainnya, nama orang tua Pemohon yang benar adalah:
 - Ayah : Mohamad Ayub;
 - Ibu : Ni Made Lasmi Artini;
4. Bahwa perbedaan antara nama pada Akta Kelahiran dengan identitas asli orang tua Pemohon menyebabkan ketidaksesuaian administrasi dan

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi menimbulkan hambatan dalam pengurusan dokumen pendudukan maupun keperluan hukum lainnya;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama orang tua yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.058/B/1996 agar sesuai dengan nama sebenarnya.
6. Bahwa untuk melakukan perubahan tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah : Mohamad Ayub;
3. Menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah : Ni Made Lasmi Artini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk melakukan perbaikan data orang tua Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.058/B/1996 sesuai dengan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5171015210960006, atas nama Sachnaz Achtar, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5171032207210010, atas nama kepala keluarga Mohamad Ayub, tanggal 09 Oktober 2025, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1.058/B/1996 tanggal 29 Oktober 1996 atas nama Sachnaz Achtar, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Jawaban Permohonan Pengecekan Register Akta Kelahiran Nomor : 400.12.3.1/1289/Disdukcapil tanggal 13 November 2025, diberi tanda bukti P-4;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Cerai No. 38/AC/2015/PA/Bdg, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sachnaz Achtar, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5171011112600004, atas nama Mohamad Ayub, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5103015005700007, atas nama Ni Made Lasmi Artini, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 4170/A/DISP/JB/1989 tanggal 27 September 1989 atas nama Mohamad Ayub, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kenal Kelahiran Nomor : dua ratus lima belas tanggal 17 April 1984, atas nama Ni Made Lasmi Artini diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Orang Sama Nomor : 330/6/WA-189/SKOS-PNGBT/IX/2025 tanggal 26 September 2025, yang menerangkan nama NI Made Lasmi Artini dan nama Siti Lasmi adalah orang yang sama, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/132/Pem tanggal 29 September 2025, ang menerangkan nama NI Made Lasmi Artini dan nama Siti Lasmi, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 470.13/10.898/CS/2017 tanggal 05-05-2017, yang menernagkan telah dilakukan perekaman E KTP atas nama NI Made Lasmi Artini, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi tanpa asilnya Surat Keterangan Nomor : 87/R/L-Ph/III/2012, tanggal 14 Maret 2013, yang menerangkan nama Muhamad Ayub, Muhamad Ayub-Al.Atas, Ayub Alatas dan Muhamad Ayub Ishaq Noor adalah orang yang sama, diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa bukti surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P- 14 tidak ada aslinya, sehingga secara formil dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Made Marina Perlia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ayah Saksi adalah kakak kandung dari Ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Ayub Alatas dan nama ibu Siti Laksmi sementara saat ini orang tua Pemohon menggunakan nama Mohamad Ayub (ayah) dan Ni Made Lasmi Artini (ibu);
 - Bahwa setahu Saksi nama ayah Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon Ayub Alatas karena ayah Pemohon memang memiliki beberapa nama yaitu Mohamad Ayub Ishaq Noor, Ayub Alatas dan Mohamad Ayub dan saat ini di dalam kartu tanda penduduknya menggunakan nama Mohamad Ayub;
 - Bahwa seseorang dengan nama Mohamad Ayub Ishaq Noor, Ayub Alatas dan Mohamad Ayub tersebut adalah satu orang yang sama dan orang tersebut adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa seseorang dengan nama Siti Laksmi dengan Ni Made Lasmi Artini adalah satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda karena sebelum menikah dengan ayah Pemohon, ibu Pemohon bernama Ni Made Lasmi Artini, lalu saat menikah, ibu Pemohon yang semula beragama Hindu, kemudian ikut ayah Pemohon memeluk agama Islam lalu merubah namanya menjadi Siti Laksmi, dan setelah ayah dan ibu Pemohon bercerai sekira 20 (dua puluh) tahun yang lalu, ibu Pemohon kembali ke rumah orangtuanya dan kembali memeluk agama Hindu dan kembali memakai nama gadisnya yaitu Ni Made Lasmi Artini;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
2. Saksi Ni Ketut Wiwik Manik Ariani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Ayub Alatas dan namaibu Siti Laksmi sementara saat ini orang tua

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps



Pemohon menggunakan nama Mohamad Ayub (ayah) dan Ni Made Lasmi Artini (ibu);

- Bahwa setahu Saksi nama ayah Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon Ayub Alatas karena ayah Pemohon memang memiliki beberapa nama yaitu Mohamad Ayub Ishaq Noor, Ayub Alatas dan Mohamad Ayub dan saat ini di dalam kartu tanda penduduknya menggunakan nama Mohamad Ayub;
- Bahwa seseorang dengan nama Mohamad Ayub Ishaq Noor, Ayub Alatas dan Mohamad Ayub tersebut adalah satu orang yang sama dan orang tersebut adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa seseorang dengan nama Siti Laksmi dengan Ni Made Lasmi Artini adalah satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda karena sebelum menikah dengan ayah Pemohon, ibu Pemohon bernama Ni Made Lasmi Artini, lalu saat menikah, ibu Pemohon yang semula beragama Hindu, kemudian ikut ayah Pemohon memeluk agama Islam lalu merubah namanya menjadi Siti Laksmi, dan setelah ayah dan ibu Pemohon bercerai sekira 20 (dua puluh) tahun yang lalu, ibu Pemohon kembali ke rumah orangtuanya dan kembali memeluk agama Hindu dan kembali memakai nama gadisnya yaitu Ni Made Lasmi Artini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu agar pengadilan menyatakan nama ayah dan ibu Pemohon yang benar adalah Mohamad Ayub dan Ni Made Lasmi Artini;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya tersebut karena adanya perbedaan nama orang tua Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor 1.058//B/1996 tanggal 29 Oktober 1996 miliknya, dengan dokumen-dokumen orang tuanya dan hal tersebut menimbulkan hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun keperluan hukum lainnya;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Ni Made Marina Perlia dan Saksi Ni Ketut Wiwik Manik Ariani yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk perbaikan identitas dalam akta kelahirannya maka ketentuan hukum yang dapat dipedomani adalah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa menyangkut perbaikan identitas atau perubahan nama tersebut di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang bahwa selain itu di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sachnaz Achtar, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ciung Wanara V No 8, Denpasar, Lingkungan Peken Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa Kartu Keluarga No. 5171032207210010, atas nama kepala keluarga Mohamad Ayub, tanggal 09 Oktober 2025, diberi tanda bukti P-2, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.058/B/1996 tanggal 29 Oktober 1996 atas nama Sachnaz Achtar, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung, diberi tanda bukti P-3, Surat Jawaban Permohonan Pengecekan Register Akta Kelahiran Nomor: 400.12.3.1/1289/Disdukcapil

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2025, diberi tanda bukti P-4, Akta Cerai No. 38/AC/2015/PA/Bdg, diberi tanda bukti P-5, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sachnaz Achtar, diberi tanda bukti P-6, Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5171011112600004, atas nama Mohamad Ayub, diberi tanda bukti P-7, Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5103015005700007, atas nama Ni Made Lasmi Artini, diberi tanda bukti P-8, Kutipan Akta Kelahiran No. 4170/A/DISP/JB/1989 tanggal 27 September 1989 atas nama Mohamad Ayub, diberi tanda bukti P-9, Surat Kenal Kelahiran Nomor : dua ratus lima belas tanggal 17 April 1984, atas nama Ni Made Lasmi Artini diberi tanda bukti P-10, Surat Keterangan Orang Sama Nomor : 330/6/WA-189/SKOS-PNGBT/IX/2025 tanggal 26 September 2025, yang menerangkan nama Ni Made Lasmi Artini dan nama Siti Lasmi adalah orang yang sama, diberi tanda bukti P-11; Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/132/Pem tanggal 29 September 2025, yang menerangkan nama NI Made Lasmi Artini dan nama Siti Lasmi, diberi tanda bukti P-12, Surat Keterangan Nomor : 470.13/10.898/CS/2017 tanggal 05-05-2017, yang menernagkan telah dilakukan perekaman E KTP atas nama Ni Made Lasmi Artini, diberi tanda bukti P-13, Surat Keterangan Nomor : 87/R/L-Ph/III/2012, tanggal 14 Maret 2013, yang menerangkan nama Muhamad Ayub, Muhamad Ayub-Al. Atas, Ayub Alatas dan Muhamad Ayub Ishaq Noor adalah orang yang sama, diberi tanda P-14, dan dihubungkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Ni Made Marina Perlia dan Saksi Ni Ketut Wiwik Manik Ariani diperoleh fakta bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Ayub Alatas (ayah) dan Siti Laksmi (Ibu) dan nama orang tua Pemohon tersebut telah tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.058/B/1996 tanggal 29 Oktober 1996 (sebagaimana bukti P-3);

Menimbang bahwa mengenai nama orang tua Pemohon tersebut, baik dari Saksi-Saksi Pemohon maupun bukti surat bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 P-14, dapat diketahui bahwa saat ini ayah Pemohon menggunakan nama Mohamad Ayub sedangkan ibu Pemohon menggunakan nama Ni Made Lasmi Artini;

Menimbang bahwa mengenai nama ayah Pemohon, Saksi-Saksi Pemohon membenarkan bahwa ayah Pemohon memang mempunyai beberapa nama yaitu diantaranya Mohamad Ayub Ishaq Noor, Ayub Alatas dan Mohamad Ayub, namun saat ini ayah Pemohon menggunakan nama Mohamad Ayub, sementara untuk ibunya, dahulu semenjak menikah dengan ayah Pemohon, ibu Pemohon mengganti namanya menjadi Siti Laksmi namun setelah bercerai

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ayah Pemohon, ibu Pemohon kembali menggunakan nama kecilnya yaitu Ni Made Lasmi Artini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terungkap bahwa yang menjadi penyebab terjadi perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon (vide bukti P-3) dengan bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 P-14, dokumen kependudukan yang saat ini digunakan oleh orang tua Pemohon adalah karena dahulu ayah Pemohon pernah menggunakan nama Ayub Alatas dan ibu Pemohon menggunakan Siti Laksmi sementara pada saat ini ayah Pemohon menggunakan nama Mohamad Ayub dan ibu Pemohon menggunakan Ni Made Lasmi Artini;

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan nama dari ayah dan ibu Pemohon tersebut diatas, untuk membuktikan bahwa seseorang dengan nama Mohamad Ayub Ishaq Noor, Ayub Alatas atau Mohamad Ayub adalah satu orang yang sama dan begitu pula dengan Siti Laksmi atau Ni Made Lasmi Artini adalah juga satu orang yang sama, Pemohon mengajukan Surat Keterangan Lurah Kuta sebagaimana bukti P-11,P-12, P-14 dan hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Menimbang bahwa di dalam dalil permohonannya, atas perbedaan nama orang tua Pemohon tersebut ternyata telah menimbulkan hambatan dalam pengurusan dokumen pendudukan maupun keperluan hukum lainnya dan karena itu agar hal tersebut tidak menimbulkan persoalan bagi diri Pemohon di kemudian hari maka ia mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa atas permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon tersebut, Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan dan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan karenanya penulisan nama ayah dan ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1.058/B/1996 tanggal 29 Oktober 1996, harus dilakukan perbaikan sebagaimana kenyataan yang ada;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dipandang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan karenanya petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa: "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk" dan "berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil pada kutipan akta kelahiran Pemohon" dan berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, ada pada Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut pejabat pencatatan sipil berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 akan dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Ayah Pemohon adalah Mohamad Ayub dan nama Ibu Ni Made Lasmi Artini;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon, yang selanjutnya petugas yang ditunjuk agar mencatatkan perubahan nama orangtua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada register yang tersedia untuk itu;

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 22 Desember 2025**, oleh kami I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps, tanggal 3 Desember 2025 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Made Wisnawa, S.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp100.000,-
3. PNBP	Rp10.000,-
4. Penggandaan	Rp40.000,-
5. Redaksi	Rp10.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 938/Pdt.P/2025/PN Dps